D4 — Attuazione, standard e vincoli

Livello di verifica: LR 65/2014, DM 1444/68, DPGR 39/R/2018 e 23/R/2020 controllati sui testi. DPR 327/2001: artt. 9, 13 e 39 controllati su Normattiva tramite sintesi automatica. Giurisprudenza da conoscenza generale: riscontrala. Art. 120 TUEL letto su sito giuridico non ufficiale; PRIU e PRUSST da appunti di studio.

Standard: DM 1444/1968

Cos'è uno standard: una quantità minima inderogabile di spazi pubblici per abitante o per superficie. Nasce per contrastare la speculazione degli anni Sessanta, sull'onda delle lotte per i servizi e della L. 765/67.

Zona (art. 2)	Definizione
A	Agglomerati storici, artistici, di pregio ambientale e aree circostanti integranti
B	Totalmente o parzialmente edificate. Parzialmente = SC ≥ 12,5% della SF e densità territoriale > 1,5 mc/mq
C	Destinate a nuovi complessi insediativi, inedificate o sotto i limiti delle B
D	Nuovi insediamenti industriali o assimilati
E	Usi agricoli
F	Attrezzature e impianti di interesse generale

Dotazioni residenziali (art. 3): 18 mq/abitante, esclusa la viabilità.

Voce	mq/ab
a) Istruzione (asili nido, materne, scuole dell'obbligo)	**4,5**
b) Attrezzature di interesse comune	**2**
c) Verde, gioco, sport, escluse le fasce lungo le strade	**9**
d) Parcheggi	**2,5**

Conversione: **1 abitante = 25 mq di superficie lorda abitabile (circa 80 mc) + eventuali 5 mq (circa 20 mc)** di funzioni connesse, salvo diversa dimostrazione. Di qui i valori correnti di 30 mq e 100 mc per abitante.

Variazioni per zona (art. 4):

Zona	Regola
A	Se impossibile raggiungere il minimo, il comune deve precisare come soddisfa altrimenti i fabbisogni. Aree computate **al doppio**
B	Se impossibile, si reperisce nelle adiacenze o in aree accessibili. Aree computate **al doppio**
C	Integrale. **12 mq/ab** (di cui 4 scuola) se popolazione prevista ≤ 10.000 abitanti, o nuovi complessi con densità fondiaria bassa (1 mc/mq: nel PDF in cartella il numero è caduto, riscontra). **Verde 15 mq** se contigue a coste, laghi, corsi d'acqua, orografia rilevante o preesistenze storiche
E	**6 mq/ab** per le voci a) e b)
F	Istruzione superiore **1,5** · sanità **1** · parchi urbani e territoriali **15** mq/ab, in rapporto alla popolazione servita

Produttivo e terziario (art. 5):

- industriale in zona D: almeno il **10%** della superficie destinata agli insediamenti;
- commerciale e direzionale: **80 mq ogni 100 mq di SLP**, di cui almeno metà a parcheggio; **dimezzati in A e B** con adeguate attrezzature integrative.

Limiti (artt. 7-9):

	Densità	Altezza	Distanze
A	Conservazione: non oltre la preesistente; nuove costruzioni: ≤ 50% della media e mai oltre 5 mc/mq	Non oltre gli edifici storici	Non inferiori alle preesistenti
B	Demolizione e ricostruzione singola: 7, 6 o 5 mc/mq secondo la popolazione comunale; ammesse densità superiori se ≤ 70% delle preesistenti	Non oltre gli edifici preesistenti e circostanti, salvo piani planivolumetrici	**10 m** tra pareti finestrate
C	Dai parametri del piano	Compatibili con le zone A se contigue	**Pari all'altezza del fabbricato più alto** tra pareti finestrate antistanti, anche se finestrata una sola parete con fronte > 12 m
E	Abitazioni: **0,03 mc/mq**	Dal piano	10 m

Con strada interposta: larghezza stradale più 5 m per lato (< 7 m), 7,5 m (7-15 m), 10 m (> 15 m). Deroghe: LR 65 art. 140 e DPR 380 art. 2-bis.

Critica agli standard (tema d'esame ricorrente)

Meriti: hanno garantito diritti minimi agli spazi pubblici; regola semplice e verificabile; hanno creato la «città pubblica».

Limiti: puramente quantitativi; costruiti su una popolazione e funzioni di fine anni Sessanta; non distinguono la qualità, l'accessibilità, la gestione e la manutenzione; poco adatti al riuso e alla rigenerazione.

Un esempio del limite: gli standard si misurano sulla superficie dell'area. Se una scuola si amplia dentro la stessa area scolastica, il servizio migliora ma lo standard non cambia.

Direzioni: standard **prestazionali e qualitativi** · ecologici (permeabilità, ombra, invarianza idraulica) · accessibilità di prossimità · monetizzazione regolata · standard sociali, inclusa la casa · dotazioni ecosistemiche.

Dotazioni che si potrebbero misurare: mobilità lenta e accessibilità · opere di mitigazione del rischio · infrastrutture digitali · difesa del suolo · abitare sociale · produzione di energia · alberature · logistica di prossimità · agricoltura urbana.

Verifica degli standard: la tabella

Serve nella relazione, per UTOE o per ambito. Tieni separati esistente e previsto, e verifica su più popolazioni. **Numeri inventati, per esempio:** 5.000 residenti, più 500 abitanti insediabili.

Voce	Esistente (mq)	Previsto (mq)	Totale (mq)	mq/ab su 5.000	mq/ab su 5.500	Minimo
Istruzione	18.000	4.000	22.000	4,40	**4,00**	4,5
Interesse comune	10.000	2.000	12.000	2,40	2,18	2
Verde, gioco, sport	40.000	10.000	50.000	10,00	9,09	9
Parcheggi	12.000	3.000	15.000	3,00	2,73	2,5
Totale	80.000	19.000	**99.000**	19,80	**18,00**	18

Come leggerla: il totale è rispettato, ma l'istruzione è sotto il valore di riferimento. La ripartizione vale «di norma» (art. 3): integra la dotazione o motiva la scelta.

Attenzione: le dotazioni delle zone produttive non si sommano, perché hanno un parametro proprio (art. 5). Dichiara anche come converti la SE in abitanti: 25 mq, più 5 al massimo, salvo diversa dimostrazione. I piani reali usano talvolta valori diversi, ma quei valori sono una scelta del piano e non vanno attribuiti al DM.

Parametri: DPGR 39/R/2018

Il regolamento unifica i parametri (art. 216 LR 65). **Vanno usati i termini attuali.**

Sigla	Termine	Art.	Note
IR	Indice insediativo residenziale	2	SE o VE per abitante, fissata dal Comune nei limiti statali; base del dimensionamento degli standard
ST	Superficie territoriale	3	Area dell'intervento soggetto a piano attuativo o progetto convenzionato
SF	Superficie fondiaria	4	ST al netto delle dotazioni territoriali
DT	Dotazioni territoriali	5	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico
IT, IF	Indici di edificabilità territoriale e fondiaria	6-7	
SE	Superficie edificabile o edificata	10	Sostituisce la vecchia Sul: porzione di superficie totale rilevante per il dimensionamento
SC, IC	Superficie coperta, indice di copertura	15-16	IC = SC/SF
HMax, HU, HL, NP	Altezza dell'edificio, utile, lorda, numero dei piani	18-21	
VE, VV	Volume edificabile, virtuale	23-24	**Altezza virtuale: 3,50 m** commerciale, ingrosso, industriale, artigianale; **3,00 m** altre funzioni. Edificio misto: funzione prevalente
SP, IPT/ IPF	Superficie e indici di permeabilità	25-26	**IPF almeno 25% della SF** per nuovi edifici e ampliamenti di SC, con possibili compensazioni nelle aree urbanizzate (riscontra c. 3)

Parcheggi: sosta stanziale (art. 37, L. 1150 art. 41-sexies) · sosta di relazione (art. 38) · parcheggio pubblico (art. 39, DM 1444).

Sosta di relazione (DPGR 23/R/2020, artt. 9-11):

Struttura	mq per mq di superficie di vendita	Note
Vicinato (fino a 300 mq di vendita)	**1**	Il Comune può ridurla o annullarla in ZTL, utenza pedonale, aree edificate, centri (art. 9 c. 2)
Media	**1,5** + 1 per mq di superfici complementari aperte al pubblico	1 albero ogni 100 mq; 1 posto auto ogni 25 mq
Grande	**2** + 1,5 per mq di superfici complementari	

Urbanizzazioni

Primaria: strade, sosta, fognature, acqua, energia, illuminazione, verde di quartiere: è la precondizione d'uso dell'area. **Secondaria:** scuole, attrezzature di quartiere, chiese, impianti sportivi, centri sociali, verde. Elenchi: DPR 380, art. 16 (riscontra commi 7 e 8).

Piani attuativi

Natura (art. 107): strumenti di dettaglio in attuazione del PO.

Contenuti (art. 109): urbanizzazioni di massima · **planivolumetrico** con prospetti su strade e piazze · spazi per opere pubbliche · recupero e tipologie · unità di intervento · proprietà da espropriare · connessioni ciclopedonali, ecologiche e margine · **schema di convenzione**. Inoltre: quadro conoscitivo, NTA, perequazione o compensazione, relazione di coerenza, relazione di fattibilità.

Validità (art. 110): massimo **10 anni**. L'approvazione equivale a **dichiarazione di pubblica utilità** delle opere pubbliche. Scaduto il termine, il piano perde efficacia per la parte non attuata, ma restano allineamenti e prescrizioni di zona.

Piano	Articolo	Iniziativa	Caratteri
Lottizzazione	115	Privata	Convenzione: cessione aree per urbanizzazioni primarie e quota di secondarie; opere a carico; **termine ≤ 10 anni**; garanzie finanziarie
Particolareggiato	116	Pubblica	Pubblica utilità
PEEP	117; L. 167/62	Pubblica	Fabbisogno decennale; **max 70%** del fabbisogno abitativo complessivo; indifferibilità e urgenza
PIP	118; L. 865/71, art. 27	Pubblica	Esproprio; diritto di superficie **60-99 anni** o cessione; convenzione
Piano di recupero	119; L. 457/78	Pubblica o privata	Dentro zone di degrado individuate dal PO; **unità minime di intervento**
Programmi complessi	120	Mista	PII, PRU; pluralità di funzioni, operatori, risorse; studio di fattibilità e valutazione effetti

Programmi complessi e società di trasformazione urbana

Programmi complessi (LR 65, art. 120). Sono assimilati ai piani attuativi e servono a recuperare e riqualificare insediamenti esistenti, anche con nuova edificazione. Li caratterizza la pluralità di funzioni, di tipi di intervento e di operatori, con risorse pubbliche e private. Stanno nelle zone dell'art. 95 c. 2 lett. f. Contengono studio di fattibilità, progetto preliminare degli interventi, valutazione degli effetti, tempi ed eventuali espropri.

Strumento	Fonte	In una riga
PII, programma integrato di intervento	L. 179/92, art. 16	Più funzioni e operatori nello stesso programma
PRU, programma di recupero urbano	DL 398/93, art. 11; L. 493/93	Urbanizzazioni, completamento e recupero, soprattutto nei quartieri di edilizia pubblica
PRIU, programma di riqualificazione urbana	Programma ministeriale degli anni Novanta	I fondi pubblici sono condizionati al concorso di risorse private
PRUSST	Programma ministeriale di fine anni Novanta	Riqualificazione e infrastrutture per lo sviluppo sostenibile, su aree più vaste

L'art. 120 c. 3 lett. c comprende anche ogni altro programma individuato dalla legge statale. PRIU e PRUSST servono soprattutto per la storia e per l'orale.

STU, società di trasformazione urbana (D.Lgs. 267/2000, art. 120). Città metropolitane e comuni, anche con provincia e regione, costituiscono una **società per azioni** che progetta e realizza interventi di trasformazione, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La STU **non è un piano**: è un soggetto attuatore.

- **Soci privati:** scelti con procedura di evidenza pubblica.

- **Immobili:** la società li acquisisce, li trasforma e li commercializza. L'acquisto è consensuale, oppure il comune espropria.
- **Delibera del consiglio comunale:** individua gli immobili e vale come dichiarazione di pubblica utilità.
- **Convenzione:** regola obblighi e diritti delle parti, a pena di nullità.

Critica da orale (mia lettura): questi strumenti fanno entrare capitali privati e accelerano l'attuazione, ma rischiano di sostituire il piano con la singola trattativa. Per questo contano la coerenza con il piano, la convenzione e la verifica pubblica dei benefici.

Progetto unitario convenzionato (art. 121). Non è un piano attuativo: serve per aree **già dotate di urbanizzazione primaria**, quando non c'è complessità tale da richiedere un piano attuativo, ma serve coordinamento e convenzione. Approvazione con **atto unico**. Il titolo edilizio resta la fonte di regolamento degli interessi.

Varianti ai piani attuativi con atto unico (art. 112): nessun aumento di SE e volumi, perimetro invariato, nessuna riduzione complessiva di standard.

Schema di convenzione urbanistica

Parti e premesse · oggetto · cessione gratuita delle aree (tempi, modalità) · opere a carico e relativi progetti · scomputo degli oneri · tempi e stralci · collaudo e presa in carico · manutenzione e uso pubblico · **garanzie fideiussorie** · ERS, se prevista · sanzioni e inadempimenti · trascrizione e spese.

Per le opere a scomputo verifica il rapporto con il Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023). La LR 65 cita ancora in alcuni punti il D.Lgs. 50/2016, ora sostituito.

Perequazione, compensazione, rigenerazione

Istituto	Scopo	Regole chiave
Perequazione urbanistica (art. 100)	Equa distribuzione di facoltà edificatorie e oneri tra proprietà in ambiti, anche discontinui, nella stessa UTOE. UTOE diverse solo se le previsioni sono contestuali e reciprocamente vincolate	Supera la disparità tra proprietà creata dal piano
Compensazione urbanistica (art. 101)	Facoltà edificatorie o aree in permuta a chi cede o ospita opere pubbliche, con accordo convenzionale	Esercitabili **solo nel territorio urbanizzato**, entro piani attuativi, PUC o rigenerazione. **Decadenza quinquennale**
Perequazione territoriale (art. 102)	Redistribuzione tra enti di vantaggi e oneri territoriali e ambientali	Accordo tra enti, eventuale fondo

Esempio di perequazione. Un comparto da 10.000 mq riceve indice 0,3 mq/mq, per un totale di 3.000 mq SE. La SE si concentra sul 40% dell'area, mentre il resto viene ceduto come parco. Ogni proprietario ottiene SE e oneri proporzionali alla superficie posseduta, indipendentemente da dove cade l'edificato.

Rigenerazione urbana (artt. 122-128). Alternativa strategica al consumo di suolo (art. 125 c. 1). Si applica a **degrado urbanistico o socio-economico** (art. 123) **dentro il territorio urbanizzato**. Esclusi: abusi non sanati, edifici e tessuti di pregio, aree a inedificabilità assoluta, beni culturali.

- *Individuazione:* con il PO, oppure con atto di ricognizione mediante variante semplificata (art. 125 c. 2).
- *Contenuti:* perimetro in scala **1:2000** e scheda (degrado, obiettivi, prescrizioni PIT, parametri, opere pubbliche, perequazione, salvaguardie).
- *Premialità:* **fino al 35%** della SE esistente, o in alternativa la densità massima delle aree contigue.

- *Procedura (art. 126):* manifestazione di interesse → piano di intervento di chi rappresenta **la maggioranza assoluta del valore catastale** → pubblicità 15 gg → osservazioni 15 gg → assemblea pubblica entro 15 gg → osservazioni 15 gg → approvazione con schema di convenzione.

Politiche per la casa (art. 63). Chi realizza nuovi insediamenti e ristrutturazioni urbanistiche concorre all'ERP secondo gli strumenti comunali. Temi da saper discutere: ghettizzazione nei grandi quartieri pubblici · mix sociale · affordable housing · gestione · riuso del patrimonio esistente · pressione turistica e affitti brevi.

PEBA. Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche: L. 41/1986, art. 32, ampliato dalla L. 104/1992, art. 24. In Toscana: LR 47/1991 e mappatura dei percorsi accessibili nel PS (art. 92 c. 5 lett. d). Il PO contiene le disposizioni per programmare l'abbattimento delle barriere (art. 95 c. 6). Riscontra le fonti LR 47/1991 e L. 41/1986, che non sono in cartella.

Vincoli e proprietà

	Conformativi	**Preordinati all'esproprio**
Carattere	Generali, per categorie o zone: regolano l'uso	Puntuali: destinati a un'opera pubblica
Durata	Illimitata	**5 anni**
Indennizzo	No	Sì, all'esproprio; indennizzo anche per la reiterazione
Esempi	Paesaggio, zona agricola, invarianti (art. 7 LR 65)	Strada, scuola, parco pubblico realizzabile solo dal Comune

Criterio chiave: se la destinazione può essere realizzata **anche dai privati** in regime di mercato, tende a essere conformativa. Se la realizzazione è riservata alla mano pubblica, è espropriativa.

Se decade una previsione e il PO non ha una disciplina di gestione per quel caso, l'area è «non pianificata» (LR 65 art. 105).

La proroga non vale per il vincolo. L'art. 95 c. 12 LR 65 consente di prorogare solo le previsioni dei commi 9 e 11. Il vincolo preordinato all'esproprio del c. 10 si ripropone con la reiterazione motivata. Schema con il calendario delle scadenze in `00_INIZIA_QUI/03_Schemi_da_stampare.pdf`.

Procedura espropriativa (DPR 327/2001): vincolo preordinato all'efficacia del piano (art. 9 c. 1), **5 anni** per dichiarare la pubblica utilità (c. 2) → se non dichiarata, decade e si applica l'art. 9 DPR 380 (c. 3) → **reiterazione motivata** (c. 4), con **indennità commisurata al danno** (art. 39) → pubblica utilità (art. 12) → determinazione dell'indennità → decreto di esproprio, entro **5 anni** in assenza di termine diverso (art. 13 c. 4), con proroga complessiva massima di **4 anni** (c. 5); altrimenti la dichiarazione perde efficacia (c. 6) → immissione in possesso. Indennità: valore venale (C. Cost. 348/2007). In Toscana: LR 30/2005.

Domande di autoverifica

1. Calcola gli standard per 3.000 mq di SE residenziale.
2. Differenza tra lottizzazione e PUC?
3. Perché la Corte costituzionale ha limitato la durata dei vincoli espropriativi?
4. Quanto dura la validità massima di un piano attuativo? Cosa rimane dopo?
5. Perché il parco pubblico realizzabile anche da privati non decade come vincolo espropriativo?